



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PROCESSO Nº. 0809037-80.2025.8.14.0000 (PJE).

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

RECLAMANTE: EUZEBIO CIDALINO SANTOS SIQUEIRA.

RECLAMADA: 1ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO PARÁ.

DECISÃO

Trata-se de **RECLAMAÇÃO** com pedido liminar, proposta por **EUZEBIO CIDALINO SANTOS SIQUEIRA**, contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Pará, que manteve sentença de improcedência em ação de nulidade de cobrança por suposto consumo não registrado, realizado com base em três inspeções feitas pela concessionária **EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

O reclamante alega violação ao IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 e à Resolução ANEEL nº 414/2010, por ausência de contraditório, entrega intempestiva dos documentos obrigatórios (kit CNR) e falhas formais nos Termos de Ocorrência de Inspeção (TOIs).

Requer a suspensão do acórdão reclamado, reconhecimento da nulidade das cobranças e indenização por danos morais.

É o relatório. **Decido.**

A competência para o julgamento de reclamações contra Acórdãos de Turmas Recursais foi fixada na Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016. Tal ato normativo estabelece o seguinte:

RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3 DE 7 DE ABRIL DE 2016.

Dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo art. 21, inciso XX, do Regimento Interno, considerando o Acórdão do Supremo Tribunal Federal nos EDcl no RE 571.572/BA, o art. 2º da Lei n. 9.099 de 26 de setembro de 1995, o art. 927, incisos III e IV, e os arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, o fluxo volumoso de Reclamações no STJ envolvendo Juizados Especiais e a decisão da Corte Especial na Questão de Ordem proferida nos autos do AgRg na Rcl nº 18.506/SP, RESOLVE:

Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2º Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.

Art. 3º O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro FRANCISCO FALCÃO. (Grifo nosso).

Os arts. 29-A, inciso I, alínea k, e 196, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará assim dispõem:

Art. 29-A. **A Seção de Direito Privado** é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Privado e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, **competindo-lhe:** (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I – processar e julgar:

(...)

k) as reclamações referidas no inciso IV, do art. 196 deste Regimento, referentes à matéria de Direito Privado; (Grifo nosso).

Art. 196. **Poderão as partes interessadas ou o Ministério Público propor reclamação quando:**

(...)

IV - houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, **bem como para garantir a observância de precedentes.** (Grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que o processamento e julgamento da presente reclamação compete à Seção de Direito Privado, tendo em vista as disposições acima transcritas e a matéria tratada na demanda de origem.

Diante do exposto, redistribua-se o feito ao órgão competente, com a devida baixa no acervo desta Presidência.

Publique-se. Intime-se.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador **Roberto Gonçalves de Moura**

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará